



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 70

Ausgegeben zu Dresden am

2. September 2026

Inhaltsverzeichnis

2. September 2026

**Besonderes Gesetz zur Neuregelung des
Hoheitszeichenrechts des Freistaates
Ostdeutschland**

Seite 2

Besonderes Gesetz

zur Neuregelung des Hoheitszeichenrechts des Freistaates Ostdeutschland

vom 2. September 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 2. September 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Einführung eines Hoheitszeichengesetzes

Gesetz über die Hoheitszeichen des Freistaates Ostdeutschland (Ostdeutsches Hoheitszeichengesetz – OHzG)

Abschnitt 1 – Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Hoheitszeichen

- (1) Die Landesfarben sind Blau, Weiß und Grün.
- (2) Hoheitszeichen des Freistaates sind
1. das Staatswappen (§ 3),
 2. die Staatsflagge (§ 6),
 3. die Staatsdienstflagge (§ 7),

4. die Landesdienstflagge zur See (§ 8),
 5. die Landesdienstflagge für die Binnenschifffahrt (§ 8),
 6. die Standarte des Staatspräsidenten (§ 10),
 7. die Standarte des Präsidenten der Volkskammer (§ 10) und
 8. die Staatssiegel (§ 11).
- (3) Amtsschilder sind keine eigenständigen Hoheitszeichen.
- (4) Die Farben und Wappen der Sorben sowie die Farben und das Wappen Niederschlesiens sind keine Hoheitszeichen des Freistaates. Ihre gleichberechtigte Führung in den durch Artikel 2 Absatz 4 der Staatsverfassung bestimmten Gebieten bleibt gewährleistet.

§ 2**Verbindliche Darstellungen und Anlagen**

- (1) Die heraldischen und gegenständlichen Merkmale der Hoheitszeichen bestimmen sich nach diesem Gesetz.
- (2) Die Gestaltung der Landesdienstflagge zur See und der Landesdienstflagge für die Binnenschifffahrt wird nach Maßgabe des § 8 durch Vollziehungsverordnung bestimmt.
- (3) Monochrome, digitale, verkleinerte oder sonst technisch angepasste Darstellungen sind zulässig, wenn die wesentlichen Merkmale unverändert und die Hoheitszeichen eindeutig erkennbar bleiben.
- (4) Durch Vollziehungsverordnung dürfen keine weiteren Hoheitszeichen geschaffen und die in diesem Gesetz bestimmten Hoheitszeichen weder aufgehoben noch in ihren wesentlichen Merkmalen verändert werden.

Abschnitt 2 – Staatswappen**§ 3****Staatswappen**

Das Staatswappen zeigt in einem goldenen Halbrundschild einen aufgerichteten schwarzen, rot gezungen und rot bewehrten Löwen, umgeben von sechs roten Sternen. Die Urzeichnung des Wappens wird im Staatsarchiv aufbewahrt (Anlage 1).

§ 4**Amtliche Führung des Staatswappens**

- (1) Das Staatswappen führen im Rahmen ihrer amtlichen Aufgaben:
 1. der/die Staatspräsident:in,
 2. die Volkskammer, ihr/e Präsident:in und ihre Verwaltung,
 3. die Mitglieder der Volkskammer (§ 5),
 4. der Staatsrat und seine Mitglieder,
 5. der Verfassungsgerichtshof,
 6. die Gerichte und die übrigen Organe der Rechtspflege des Freistaates,

7. der Rechnungshof,
8. die Behörden und Dienststellen des Freistaates,
9. die der Aufsicht des Freistaates unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie kein eigenes Wappen führen und in Ausübung öffentlicher Aufgaben handeln
10. die der Aufsicht des Freistaates unterstehenden juristischen Personen des privaten Rechts nur soweit sie hoheitliche Aufgaben übertragen bekommen haben und gerade in Funktion als Hoheitsträger auftreten.

(2) Juristische Personen des Privatrechts sind nicht allein deshalb zur Führung des Staatswappens berechtigt, weil der Freistaat unmittelbar oder mittelbar an ihnen beteiligt ist. Die wahrheitsgemäße Angabe einer Beteiligung des Freistaates bleibt zulässig.

§ 5

Verwendung durch Mitglieder der Volkskammer

- (1) Die Mitglieder der Volkskammer dürfen das Staatswappen in Angelegenheiten ihres Mandats verwenden.
- (2) Die Verwendung muss erkennen lassen, dass sie durch ein Mitglied der Volkskammer und nicht durch die Volkskammer als Verfassungsorgan erfolgt.
- (3) Unzulässig ist die Verwendung
 1. für parteipolitische Werbung,
 2. für Wahlwerbung,
 3. für private oder geschäftliche Zwecke oder
 4. in einer Weise, die den Eindruck einer amtlichen Entscheidung, Empfehlung oder Anerkennung des Freistaates hervorruft.

Abschnitt 3 – Flaggen und Standarten

§ 6

Staatsflagge, Staatsdienstflagge und Schifffahrtsflaggen

- (1) Die Staatsflagge ist rechteckig. Das Verhältnis ihrer Höhe zu ihrer Länge beträgt drei zu fünf.
- (2) Sie zeigt drei waagerechte Streifen in der Reihenfolge Blau, Weiß und Grün. Der weiße Mittelstreifen ist halb so hoch wie jeder der beiden äußeren Streifen (Anlage 2).
- (3) Die Staatsflagge darf von jedem/jeder verwendet werden.

§ 7

Staatsdienstflagge

- (1) Die Staatsdienstflagge zeigt auf der Staatsflagge mittig das Staatswappen (Anlage 3).
- (2) Die Staatsdienstflagge darf nur von den in § 4 Absatz 1 genannten Stellen im Rahmen ihrer amtlichen Aufgaben geführt werden.

§ 8

Schifffahrtsflaggen

- (1) Die Landeskennung des Freistaates für die landesbezogene deutsche Handelsflagge nach § 1a des Flaggenrechtsgesetzes wird durch die Landesfarben Blau, Weiß und Grün gebildet.
- (2) Die Landeskennung nach Absatz 1 darf nur als Bestandteil einer bundesrechtlich zugelassenen oder bekannt gemachten landesbezogenen deutschen Handelsflagge geführt werden.
- (3) Der Freistaat führt für hoheitlich eingesetzte Schiffe und sonstige Fahrzeuge eine Landesdienstflagge zur See und eine Landesdienstflagge für die Binnenschifffahrt.
- (4) Die Landesdienstflaggen nach Absatz 3 bestehen aus der Bundesflagge mit einer Landesdienstkennung in der oberen mastseitigen Ecke. Die Landesdienstkennung wird aus den Landesfarben und dem Staatswappen gebildet. Der schwarz-rot-goldene Hauptcharakter der Flagge und die Zugehörigkeit zur Bundesrepublik Deutschland

müssen eindeutig erkennbar bleiben.

(5) Die Landesdienstflaggen dürfen nur geführt werden

1. von Behörden und Dienststellen des Freistaates oder
2. von anderen öffentlichen oder privaten Stellen, soweit sie im Auftrag des Freistaates mit Schiffen oder sonstigen Fahrzeugen hoheitliche Aufgaben wahrnehmen.

Im Fall des Satzes 1 Nummer 2 ist die Führungsberechtigung auf die Dauer und den Umfang der hoheitlichen Beauftragung beschränkt. Die Landesdienstflaggen dürfen nicht für Schiffe oder Fahrzeuge des Bundes geführt werden.

(6) Die Landesdienstflaggen dürfen erst geführt werden, wenn ihre verbindlichen Muster durch Vollziehungsverordnung bestimmt worden sind. Weitergehende bundesrechtliche Anforderungen bleiben unberührt.

§ 9

Beflaggung und sonstige Flaggen

- (1) Die Dienstgebäude der in § 4 Absatz 1 genannten Stellen werden nach Maßgabe der Vollziehungsverordnung oder einer auf ihrer Grundlage ergangenen Anordnung beflaggt.
- (2) Die Vollziehungsverordnung kann für die Amtssitze der Verfassungsorgane und anderer oberster Stellen eine ständige Beflaggung vorsehen.
- (3) Im Siedlungsgebiet der Sorben können die Farben und Wappen der Sorben, im schlesischen Teil des Freistaates die Farben und das Wappen Niederschlesiens neben den Landesfarben und dem Staatswappen gleichberechtigt geführt werden. Weitergehende gesetzliche Verpflichtungen bleiben unberührt.
- (4) Sonstige Flaggen dürfen im Rahmen der Beflaggungsordnung neben den Hoheitszeichen des Freistaates gesetzt werden. Sie werden dadurch nicht zu Hoheitszeichen des Freistaates.
- (5) Die Beflaggung darf nicht den Eindruck erwecken, dass eine Partei, Vereinigung, Religions-

oder
Weltanschauungsgemeinschaft
oder ein Unternehmen staatliche
Hoheitsbefugnisse ausübt oder
vom Freistaat besonders
empfohlen wird.

§ 10

Standarten

- (1) Die Standarte des/der
Staatspräsident:in und die
Standarte des/der Präsident:in
der Volkskammer sind
quadratisch. Sie zeigen die
Landesfarben und in ihrer Mitte
den Schild des Staatswappens
(Anlage 4).
- (2) Der/die Staatspräsident:in führt
seine/ihre Standarte als
gemeinsame Standarte des
Staatsrates.
- (3) Die Standarten dürfen geführt
werden
 1. an Dienstfahrzeugen,
 2. an den Amtssitzen,
 3. bei staatlichen
Zeremonien,
 4. bei Empfängen und
 5. bei sonstigen
repräsentativen Anlässen.
- (4) Die Standarte darf nur geführt
werden, wenn der/die jeweilige

Amtsinhaber:in anwesend ist
oder in amtlicher Eigenschaft
unmittelbar vertreten wird.

Abschnitt 4 – Staatssiegel und Amtsschilder

§ 11

Arten und Funktion der Staatssiegel

- (1) Staatssiegel sind
 1. das Große Staatssiegel
und
 2. die Dienstsiegel.
- (2) Das Große Staatssiegel zeigt das
Staatswappen, umgeben von
einem Lorbeerkranz.
- (3) Das Dienstsiegel zeigt das
Staatswappen und eine Umschrift
mit der amtlichen Bezeichnung
der siegelführenden Stelle.
- (4) Staatssiegel können als
 1. Prägesiegel aus Metall,
insbesondere als
Trockensiegel oder
Lacksiegel; Staatswappen
und Umschrift sind
erhaben auszuführen,
 2. Farbdruckstempel aus
Metall oder Gummi;
Staatswappen und

Umschrift sind in dunklem
Flachdruck,
3. Siegelmarken oder
4. elektronische Siegel.
geführt werden.

§ 12

Siegelführende Stellen

- (1) Das Große Staatssiegel führen
1. der/die Staatspräsident:in,
 2. der/die Präsident:in der
Volkskammer,
 3. der Staatsrat,
 4. der/die Präsident:in des
Verfassungsgerichtshofes
und
 5. die Präsident:innen der
obersten Gerichte des
Freistaates.

Es darf nur bei feierlichen
Beurkundungen und
vergleichbaren Anlässen
verwendet werden.

- (2) Dienstsiegel führen
1. die Volkskammer und ihre
Verwaltung,
 2. der Staatsrat und die
ihnen zugeordneten
Behörden,
 3. die Gerichte und übrigen
Organe der Rechtspflege,
 4. der Rechnungshof,

5. die Behörden und
Dienststellen des
Freistaates sowie
6. sonstige Stellen, denen
die Befugnis zur Führung
eines Dienstsiegels durch
Gesetz oder aufgrund
eines Gesetzes verliehen
ist.

- (3) Die kommunalen
Gebietskörperschaften führen
ihre kommunalen Siegel auch bei
der Wahrnehmung staatlicher
Aufgaben, soweit durch Gesetz
nichts anderes bestimmt ist.
- (4) Staatssiegel dürfen nur für
amtliche Zwecke und nur durch
hierzu ermächtigte Personen
verwendet werden.

§ 13

Amtsschilder

- (1) Die Behörden und Dienststellen
des Freistaates sind berechtigt,
an ihren Dienstgebäuden
Amtsschilder zu führen.
- (2) Das Amtsschild enthält
1. das Staatswappen und
 2. die amtliche Bezeichnung
der Behörde oder
Dienststelle.

- (3) Befinden sich mehrere Behörden oder Dienststellen in einem Gebäude, kann ein gemeinsames Amtsschild verwendet werden.

Abschnitt 5 – Nichtamtliche Verwendung und Schutz

§ 14

Erlaubnisfreie Verwendung

- (1) Eine Genehmigung ist nicht erforderlich für eine originalgetreue oder erkennbar abstrahierte Wiedergabe des Staatswappens

1. zu wissenschaftlichen Zwecken,
2. in Unterricht, Forschung und staatsbürgerlicher Bildung,
3. zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung über Vorgänge von öffentlichem Interesse,
4. zu künstlerischen oder kulturellen Zwecken,
5. zur heraldischen, vexillologischen oder historischen Dokumentation,

6. in gerichtlichen oder behördlichen Verfahren sowie

7. in Veröffentlichungen, die sich inhaltlich mit dem Freistaat, seiner Geschichte, seiner Verfassung oder seinen Organen befassen.

- (2) Absatz 1 gilt nur, wenn

1. kein amtlicher Eindruck hervorgerufen wird,
2. keine staatliche Anerkennung oder Empfehlung vorgetäuscht wird,
3. die Darstellung nicht mit einem nachgeahmten Staatssiegel verbunden wird und
4. die Würde des Hoheitszeichens nicht gröblich beeinträchtigt wird.

- (3) Die Verwendung der Staatsflagge ist vorbehaltlich § 16 erlaubnisfrei.

§ 15**Genehmigungspflichtige
Verwendung**

- (1) Einer Genehmigung bedarf die Verwendung des Staatswappens durch nicht führungsberechtigte Personen oder Stellen, soweit die Verwendung nicht nach § 14 erlaubnisfrei ist.
- (2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn
1. die vorgesehene Darstellung den gesetzlichen Vorgaben entspricht,
 2. kein amtlicher Eindruck und keine staatliche Empfehlung hervorgerufen werden,
 3. keine Verwechslungsgefahr mit einer staatlichen Stelle besteht,
 4. die Würde des Staatswappens gewahrt bleibt und
 5. keine überwiegenden öffentlichen Belange entgegenstehen.
- (3) Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen erteilt werden, soweit dies zum Schutz

der Hoheitszeichen erforderlich ist.

§ 16**Unzulässige Verwendung und
behördliche Maßnahmen**

- (1) Unzulässig ist
1. die Verwendung eines Hoheitszeichens in einer Weise, die den unzutreffenden Eindruck amtlicher Tätigkeit, staatlicher Anerkennung oder staatlicher Empfehlung hervorruft,
 2. die unbefugte Führung der Staatsdienstflagge, einer Landesdienstflagge nach § 8 oder einer Standarte,
 3. die unbefugte Verwendung eines Staatssiegels,
 4. die Herstellung, Verbreitung oder Verwendung eines nachgeahmten Staatssiegels, wenn es mit einem echten Staatssiegel verwechselt werden kann,

5. die Verfälschung eines Hoheitszeichens in einer Weise, die seine Identität oder amtliche Aussage verändert,
 6. die Verwendung eines Hoheitszeichens in grob verunglimpfender oder entwürdigender Weise und
 7. die Verwendung entgegen einer vollziehbaren Auflage, Beschränkung oder Untersagung.
- (2) Die zuständige Behörde kann die unzulässige Verwendung untersagen.
- (3) Sie kann anordnen, dass
1. Darstellungen entfernt oder unkenntlich gemacht,
 2. Druckwerke und sonstige Gegenstände nicht weiter verbreitet,
 3. digitale Darstellungen gelöscht oder berichtigt,
 4. rechtswidrig hergestellte Siegelwerkzeuge herausgegeben oder unbrauchbar gemacht und
 5. sonstige zur Beendigung des rechtswidrigen Zustandes erforderliche Maßnahmen getroffen

werden.

- (4) Bei journalistischen, wissenschaftlichen, künstlerischen oder politischen Äußerungen sind die Bedeutung der betroffenen Freiheitsrechte und der Zusammenhang der Darstellung besonders zu berücksichtigen.

§ 17

Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 10 eine Standarte führt,
 2. entgegen § 12 Absatz 4 ein Staatssiegel verwendet,
 3. entgegen § 16 Absatz 1 Nummer 4 ein nachgeahmtes Staatssiegel herstellt, verbreitet oder verwendet,
 4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 16 Absatz 2 oder 3 zuwiderhandelt oder
 5. einer vollziehbaren Auflage nach § 15 Absatz 3 zuwiderhandelt.

- (2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro geahndet werden.
- (3) Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, können nach den Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten eingezogen werden.

Abschnitt 6 – Zuständigkeit und Vollziehung

§ 18

Zuständige Behörde

- (1) Zuständige Behörde für
1. Genehmigungen nach § 15,
 2. Maßnahmen nach § 16,
 3. die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 17 und
 4. die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 124 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, soweit das Staatswappen, die Staatsdienstflagge oder eine

Landesdienstflagge des Freistaates betroffen ist, ist der für Inneres zuständige Staatsrat.

- (2) Besondere Zuständigkeiten der Volkskammer, des/der Staatspräsident:in, des Staatsrates, des Verfassungsgerichtshofes und der Gerichte für die Verwendung ihrer Hoheitszeichen im eigenen Verantwortungsbereich bleiben unberührt.

§ 19

Ermächtigung zum Erlass einer Vollziehungsverordnung

Der für Inneres zuständige Staatsrat wird ermächtigt, durch Vollziehungsverordnung nähere Bestimmungen zu erlassen über

1. Maße, Proportionen, Farbtöne und zulässige Darstellungsformen der Hoheitszeichen, einschließlich monochromer, digitaler und barrierearmer Fassungen,
2. die Herstellung und Veröffentlichung amtlicher Vorlagen und technischer Referenzdateien,

3. die Einzelheiten der amtlichen Wappenführung, insbesondere auf Schreiben, Druckwerken, elektronischen Dokumenten, Internetseiten und Dienstfahrzeugen,
4. das Verfahren für Genehmigungen nach § 15,
5. die Gestaltung und Verwendung von Amtsschildern, Kennzeichnungen und Dienstfahrzeugen,
6. Formen, Größen, Umschriften, Herstellung, Beschaffung, Registrierung, Verwahrung, Verwendung, Sperrung und Vernichtung von Staatssiegeln,
7. die ständige, regelmäßige und besondere Beflaggung staatlicher Dienstgebäude,
8. die Flaggenreihenfolge, Beflaggungsdauer, Trauerbeflaggung, örtliche Beflaggung und Bekanntgabe von Beflaggungsanordnungen sowie
9. die Innenbeflaggung, die protokollarische Verwendung von Flaggen und die Führung der Standarten,
10. die Ausführung der Landeskennung nach § 8 Absatz 2 innerhalb des bundesrechtlich bestimmten Gestaltungsrahmens,

- insbesondere ihre Farbwerte, Proportionen und Anordnung, sowie die Veröffentlichung bundesrechtlich zugelassener oder bekannt gemachter Muster der landesbezogenen deutschen Handelsflagge und
11. die grafische Ausführung, die amtlichen Muster und die Führung der Landesdienstflaggen nach § 8.

Artikel 2

Ablösung bisherigen Rechts

- (1) Das Gesetz über die Hoheitszeichen des Ostdeutschen Freistaates vom 23. März 2026, erlassen durch Artikel 4 des Gesetzes zur Einführung eines Hoheitszeichengesetzes vom 23. März 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 17), tritt mit dem Tag des Inkrafttretes nach Artikel 1 außer Kraft.
- (2) Die Hoheitszeichenverordnung vom 28. März 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 42) gilt als Vollziehungsverordnung aufgrund des § 17 des Ostdeutschen Hoheitszeichengesetzes fort, soweit sie diesem Gesetz und der

Staatsverfassung nicht widerspricht. Sie tritt mit dem Inkrafttreten einer neuen Vollziehungsverordnung, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten auf die Verkündung dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats, außer Kraft. Für die Dauer ihrer Fortgeltung ist die Hoheitszeichenverordnung mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des kleinen Staatswappens das Staatswappen nach § 3 des Ostdeutschen Hoheitszeichengesetzes tritt. Vorschriften über das bisherige große Staatswappen sind nicht mehr anzuwenden. Verweisungen auf das bisherige Hoheitszeichengesetz gelten als Verweisungen auf die entsprechenden Vorschriften des Ostdeutschen Hoheitszeichengesetzes. An die Stelle bisheriger Organ- und Behördenbezeichnungen treten die nach der Staatsverfassung und dem geltenden Organisationsrecht funktional zuständigen Organe und Behörden.

- (3) Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandene Staatsdienstflaggen,

Standarten, Amtsschilder, Druckvorlagen, elektronische Vorlagen und sonstige amtliche Darstellungen des bisherigen Staatswappens dürfen bis zum Ablauf des ersten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats weiterverwendet werden. Vorhandene Staatssiegel dürfen bis zum Ablauf des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats weitergeführt werden. Nach bisherigem Recht erteilte Genehmigungen bleiben bis zum Ende ihrer Geltungsdauer, längstens jedoch bis zum Ablauf des ersten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats, wirksam.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verkündung in Kraft.

Anlage 1

(Staatswappen, § 3)



Anlage 3

(Staatsdienstflagge, § 7)



Anlage 2

(Staatsflagge, § 6)



Anlage 4

(Standarte, § 10)



Dresden, den 2. September 2026

Dr. Karl Honecker
Der STAATSPRÄSIDENT